

七、在审议草案二次审议稿第二十二条对不签订劳动合同的用人单位是否给予罚款规定时,有的委员认为,还应设定罚款的处罚规定。考虑到对此行为设定罚款规定,与《劳动法》相抵触,而我省目前不签订劳动合同的现象又比较严重,有必要加大处理力度,综合委员的意见,法制委员会建议将本条修改为:“用人单位未按期与劳动者签订劳动合同的,由劳动保障行政部门责令限期

改正;拒不改正的,由劳动保障行政部门作出处理,处理的具体办法,由省人民政府规定。对劳动者造成损害的,依法承担赔偿责任。”

除了以上修改之外,还对一些文字进行了修改。

法制委员会已按上述意见形成了草案表决稿,请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会 关于批准《大连市城市商业网点规划建设 管理条例》的决定

2002年7月26日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过

辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议经过审议,决定批准《大连市城市商业网点规划建设管理条例》,由大连市人民代表大会常务委员会公布施行。

大连市城市商业网点规划建设管理条例

1997年6月25日大连市第十一届人民代表大会常务委员会第三十四次会议通过

1997年7月26日辽宁省第八届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准

2002年6月27日大连市第十二届人民代表大会常务委员会第四十八次会议修订

2002年7月26日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议批准

第一条 为促进大连市经济发展、社会进步和商业繁荣,合理进行商业网点规划、建设、管理,增强城市综合服务功能,满足消费需求,提高生活质量,根据法律、法规和有关规定,制定本条例。

第二条 大连市城市区域内商业网点的规划、建设和管理,适用本条例。

本条例所称商业网点,是指从事商品流通、为生产和生活服务的单体商业经营场所和大型公建等综合设施中的商业经营场所,包括商品的批发、零售,饮食服务,仓储和

各类商品交易市场。

本条例所称配套建设的商业网点,是指按国家有关规定建设的与居民日常生活密切相关的便民商业网点。

第三条 大连市商品流通管理部门是大连市商业网点的行政主管部门;县(市)区人民政府和大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、高新技术产业园区管理委员会所属的商品流通管理部门是其辖(管)区内商业网点的行政主管部门。

各级商品流通管理部门所属的商业网点

管理机构,应当依照本条例做好其辖(管)区内商业网点的日常管理工作。

各级计划、财政、审计、工商、规划、房产、环保等部门,应当按各自职责,协同实施本条例。

第四条 城市商业网点应当制定发展规划和建设计划。市及县(市)区人民政府和大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、高新技术产业园区管理委员会应当将商业网点规划、建设纳入国民经济和社会发展规划以及城市总体规划。

城市商业网点的发展规划和建设计划,由商品流通管理部门负责组织编制,按程序经规划和计划部门审定后,报同级人民政府批准。编制商业网点发展规划,应当符合城市总体规划。经批准的商业网点发展规划和建设计划,不得随意变更。确需变更的,应当按原审批程序报批。

第五条 城市商业网点的规划、建设,应当坚持符合市场需求,突出发展重点,便民利民,并与城市总体布局相协调的原则。

第六条 城市商业网点布局,应当根据城市区域功能定位的不同,规划为市级商业中心、区级商业中心和社区商业中心。市级商业中心以购物中心、百货店、专业店为主;区级商业中心以百货店、超级市场、专业店、农副产品交易市场为主;社区商业中心以便利店、小型超市为主。

第七条 新建(含新设)、改建、扩建建筑面积2 000平方米以上的商业项目,应当在立项前申请市商品流通管理部门组织听证会,听取行业组织、周边同业单位、社区组织、消费者代表及专家等方面的意见。有关职能部门应当将听证意见作为审批依据。

市商品流通管理部门应当在接到申请之日起一个月内举行听证会。

第八条 住宅小区的开发建设单位,应当按照市商业网点规划以及国家、省商业分类、分级标准配套建设商业网点,并接受商

品流通管理部门的监督。

第九条 原由政府投资配套建设的商业网点,由政府委托商品流通管理部门管理。商业网点的产权人或使用人未经商品流通管理部门批准不得改变其使用功能、减少使用面积。

第十条 配套建设的商业网点的维修,由产权人或其合法代管人负责。实行承包、租赁经营的商业网点,应当在承包、租赁合同中明确商业网点维修管理责任。

配套建设的商业网点产权人和使用人,应当按照城市规划布局要求和房屋管理有关规定管理和使用房屋,保证商业网点的整洁整齐、设施完好。

第十一条 违反本条例第九条规定,擅自改变原由政府投资配套建设商业网点的使用功能、减少使用面积的,由商品流通管理部门责令限期恢复,并处5 000元以上20 000元以下罚款;逾期不恢复的,收回使用权。

第十二条 违反本条例涉及其他部门管理权限的,由相关部门依法处理。

第十三条 实施行政处罚,应当按照《中华人民共和国行政处罚法》规定的程序执行;罚没款全部上缴同级财政。

第十四条 当事人对行政处罚不服的,可以依法申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼。当事人逾期不履行行政处罚决定的,由作出行政处罚决定的机关申请人民法院强制执行。

当事人因行政管理机关违法给予行政处罚受到损害的,有权依法提出赔偿要求。

第十五条 商品流通管理部门的工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第十六条 拒绝、阻碍商品流通管理部门的工作人员执行公务应当给予治安处罚的或违反本条例涉及治安管理处罚的,由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条

例》的规定予以处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第十七条 本条例自2002年9月1日起施行。

辽宁省人大法制委员会关于 《大连市城市商业网点规划建设管理 条例》审查情况的说明

——2002年7月23日在辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议上

省人大常委会委员 吴邦增
法制委员会副主任委员

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

法制委员会于2002年7月17日召开会议,对大连市人民代表大会常务委员会报请省人民代表大会常务委员会批准的《大连市城市商业网点规划建设管理条例》进行了审查。

法制委员会认为,随着市场经济的发展,1997年颁布实施的《大连市城市商业网点规划建设管理条例》的有些内容已经不再适应形势发展的要求,大连作为全国网点规划立法试点城市之一,对原《条例》进行修订是十分必要的。

该《条例》没有对应的上位法作依据,是具有创制性的地方性法规。法制委员会经审查认为,条例内容是适当、可行的,与国家法律、法规不存在抵触之处,建议本次常委会会议审查批准。

以上说明,请予审议。

辽宁省人民代表大会常务委员会关于 批准《大连市人大常委会关于修改〈大连市 技术市场条例〉的决定》的决定

2002年7月26日辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过

辽宁省第九届人民代表大会常务委员会第三十一次会议经过审议,决定批准《大连市人大常委会关于修改〈大连市技术市场条例〉的决定》,由大连市人民代表大会常务委员会公布施行。